Федеральный закон от 13.02.2025 N 9-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787; 2021, N 27, ст. 5151; 2022, N 1, ст. 40; N 10, ст. 1401; N 14, ст. 2190; N 43, ст. 7271; N 50, ст. 8792; 2023, N 1, ст. 16; N 25, ст. 4447; N 31, ст. 5766, 5784; N 32, ст. 6174; 2024, N 31, ст. 4462; N 33, ст. 4956, 4971; N 48, ст. 7214; N 53, ст. 8532) следующие изменения:

1) дополнить статьями 24.2 - 24.5 следующего содержания:

> КонсультантПлюс: примечание.
> Абз. 2 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

"Статья 24.2. Мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

> КонсультантПлюс: примечание.
> Абз. 3 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

При предоставлении потребительских кредитов кредитная организация обязана реализовывать мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее - без добровольного согласия клиента), установленные частями 9.1 - 9.4 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", а также до передачи денежных средств:

> КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 4 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

1) получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй в порядке, установленном статьей 6.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях", сведения об обращении заявителя в целях заключения договора потребительского кредита (займа), одобрении такого обращения, о заключении с заемщиком договора потребительского кредита (займа), передаче заемщику денежных средств по договору потребительского кредита (займа), об отказе заявителю в заключении договора потребительского кредита (займа);

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 5 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

2) фиксировать факт получения сведений, указанных в пункте 1 настоящей части, и обеспечивать хранение этих сведений в течение пяти лет с даты фиксации этого факта;

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 6 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

3) реализовывать мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента, предусмотренные кредитной организацией в рамках системы управления рисками.

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 7 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Кредитная организация обязана фиксировать факт получения обращения заявителя в целях заключения договора потребительского кредита, одобрения такого обращения, заключения с заемщиком договора потребительского кредита, передачи заемщику денежных средств по договору потребительского кредита, отказа заявителю в заключении договора потребительского кредита с указанием времени возникновения соответствующего факта с точностью до секунды и обеспечивать хранение всей информации о соответствующем факте в течение пяти лет с даты его фиксации. Фиксация факта, предусмотренная настоящей частью, осуществляется незамедлительно, но не позднее 10 минут с момента возникновения соответствующего факта.

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 8 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Требования, установленные частью первой настоящей статьи, не применяются к случаям заключения договоров потребительского кредита:

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 9 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

1) при множественности лиц в обязательстве на стороне заемщика, наличии у заемщика поручителей;

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 10 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

2) если обязательства заемщика обеспечиваются ипотекой и (или) залогом транспортного средства (в случаях зачисления заемных денежных средств на счета юридического лица - продавца транспортного средства);

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 11 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

3) если потребительский кредит предоставляется заемщику в целях полного или частичного исполнения им обязательств по другому кредиту (займу) или другим кредитам (займам) и если это не повлечет за собой увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика;

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 12 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

4) если заемщиком не позднее чем за два дня до направления заявления о предоставлении кредита назначено уполномоченное лицо для получения подтверждения заключения кредитного договора (в соответствии с соглашением заемщика с кредитной организацией и лицом, уполномоченным заемщиком);

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 13 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

5) если кредитная организация перечисляет денежные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) в счет оплаты товаров (работ, услуг), приобретаемых заемщиком, за исключением случаев их приобретения с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 14 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

6) если такие договоры являются договорами основного образовательного кредита, предоставление государственной поддержки по которым осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 104 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 15 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Статья 24.3. Мероприятия по противодействию операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без согласия лица, вносящего наличные денежные средства, или с согласия лица, вносящего наличные денежные средства, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 16 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Кредитная организация, предоставившая клиенту токенизированную (цифровую) платежную карту, указанную в статье 3 Федерального закона "О национальной платежной системе", обязана отказать во внесении наличных денежных средств на банковский счет такой токенизированной (цифровой) платежной карты с использованием банкоматов или иных технических устройств на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента преобразования такой токенизированной (цифровой) платежной карты. Кредитная организация - владелец банкомата или иного технического устройства, через которые осуществляется внесение наличных денежных средств, обязана обеспечить незамедлительное уведомление лица, вносящего наличные денежные средства, о причинах отказа предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата или иного технического устройства, через которые осуществляется внесение наличных денежных средств.

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 17 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Кредитная организация обязана осуществлять процедуры выявления случаев и попыток внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без согласия лица, вносящего наличные денежные средства, или с согласия лица, вносящего наличные денежные средства, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее - без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства).

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 18 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Кредитная организация в рамках процедур управления рисками, определяемых в соответствии со статьей 24.4 настоящего Федерального закона, обязана выявлять, собирать и фиксировать во внутренних системах информацию о случаях и попытках внесения наличных денежных средств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства, на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств.

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 19 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Кредитная организация обязана направлять в Банк России информацию обо всех выявленных случаях и попытках внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением выпущенных токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства, в порядке, установленном Банком России, и по форме и перечню сведений, размещаемым на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 24.4. Управление рисками при реализации кредитной организацией мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента, операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных

(цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства

Кредитная организация обязана разработать документы, которые регламентируют процедуры управления рисками и в которых должны быть определены:

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 22 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

1) порядок учета сведений, указанных в пункте 1 части первой статьи 24.2 настоящего Федерального закона, их фиксации и хранения;

2) порядок реализации мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента в рамках системы управления рисками;

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 24 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

3) порядок фиксации фактов, указанных в части второй статьи 24.2 настоящего Федерального закона;

4) порядок выявления случаев и попыток внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства;

5) порядок приема и обработки информации, полученной от операционного центра национальной системы платежных карт в соответствии со статьей 30.6-1 Федерального закона "О национальной платежной системе".

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 27 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Статья 24.5. Особенности реализации мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 28 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Банк России устанавливает критерии оценки эффективности мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента (далее - критерии оценки).

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 29 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

По ходатайству кредитной организации Банк России обязан провести проверку соответствия кредитной организации, обратившейся с ходатайством, критериям оценки, в том числе на основании информации, полученной в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Порядок представления указанного в настоящей части ходатайства устанавливается Банком России.

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 30 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Если на протяжении более чем двух кварталов подряд кредитная организация соответствует критериям оценки, Банк России вправе принять одно из следующих решений:

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 31 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

1) решение об увеличении предельных сумм потребительского кредита или предельного лимита кредитования и (или) о сокращении сроков передачи денежных средств заемщику по сравнению с суммами и (или) сроками, установленными частью 9.3 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 32 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

2) решение о предоставлении кредитной организации права реализовывать мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента на основании собственных методик оценки заключения договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента без учета требований, установленных частью 9.3 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 33 п. 1 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

Банк России вправе отменить решение, указанное в части третьей настоящей статьи, если в течение одного квартала будут выявлены неоднократные случаи заключения кредитной организацией договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента или проведения операций без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства, либо иные нарушения в области управления рисками при реализации кредитной организацией мероприятий по заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента.";

2) в статье 26:

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "а" п. 2 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

а) в части двадцать шестой слова "об операциях и о счетах" заменить словами "об операциях, о счетах, о платежных картах, в том числе токенизированных (цифровых) платежных картах (включая номер платежной карты и количество дней с момента преобразования данных (токенизации) платежной карты), об иных электронных средствах платежа, выпущенных в электронном виде,";

КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "б" п. 2 ст. 1 вступает в силу с 01.03.2026.

б) в части сорок пятой второе предложение дополнить словами ", микрофинансовым организациям в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";

КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ст. 1 вступает в силу с 01.09.2025.

3) статью 30.1 дополнить частями семнадцатой и восемнадцатой следующего содержания:

"Кредитная организация при получении обращений физических лиц, содержащих информацию о случаях внесения наличных денежных средств на банковские счета

третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства, обязана фиксировать во внутренних системах указанную информацию.

Порядок рассмотрения обращений, установленный настоящей статьей, применяется в том числе к обращениям физических лиц, содержащим информацию о случаях внесения наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства.".

Новости

3 октября

Госслужащий получил отпускные авансом, а позже уволился – суд не дал нанимателю взыскать переплату

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Не пропустите

Обложение доходов НДФЛ по единой шкале, увеличение размеров штрафов и другое – проект в Госдуме

2 октября

Проект с поправкой о повышении МРОТ с 1 января 2027 года внесен в Госдуму

2 октября

В госзакупки строительных и ремонтных работ ввели оценку деловой репутации с 1 октября 2026 года

1 октября

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

Все новости →